

ε'. 'Εάν α) αὐτὸ τοῦτο τὸ πρᾶγμα τῆς προικὸς δοῦναι γράψῃ ὁ ἀνὴρ, ἢ γυνὴ ἀναλαμβάνει τὸ πρᾶγμα· εἰ δὲ τὴν διατίμησιν, ἐπιλογὴν ἔχει ὁ ἀνὴρ ἢ τὸ πρᾶγμα ἀποδοῦναι ἢ τὴν δικαίαν διατίμησιν.

ζ'. 'Εάν ἀνδράποδα διατετιμημένα τῆς προικὸς λάβῃ ὁ ἀνὴρ ἐφ' ᾧ λυομένου τρῦ γάμου ἀποδοῦναι ὑπὸ τὴν αὐτὴν διατίμησιν, αὐτῷ ἐγκινδυνεύεται, καὶ ὁ τοκετὸς αὐτῶν παρ' αὐτῷ μένει.

η'. Μετὰ τὸν γάμον οὐ δύναται χείρονα τὴν αἴρεσιν ὁ πατὴρ ποιῆσαι τῆς προικὸς· ἐπειδὴ οὔτε καταβάλλεται αὐτῷ ἢ προῖξ ἀνεύσης τῆς θυγατρὸς.

θ'. Ὁ πατὴρ προῖκα ἢ πρὸ γάμου δωρεὰν ὑπὲρ τῶν ἑαυτοῦ παίδων ἐπερωτώμενος δοκεῖ ἐκ τῆς ἰδίας ὑποστάσεως ταύτην ποιεῖσθαι. ὅθεν εἰ πράγματα ἔχει ὁ παῖς ἀπροσπόριστα, μένουσι σῶα, μὴ δυναμένου τοῦ πατρὸς μετὰ ταῦτα λέγειν, ὡς ἐκ τούτων τὴν προῖκα ἢ τὴν προγαμίου δωρεὰν ἐποίησάμην. ἐχρῆν γὰρ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐπερωτήσεως ταῦτα προειπεῖν^{β)}.

ι'. 'Εάν γνώμῃ τῆς αὐτεξουσίας μου θυγατρὸς ἐπιδώσω τὰ δωρηθέντα αὐτῇ παρ' ἐμοῦ, οὐκ ἐγὼ, ἀλλ' αὐτὴ δεδοκέναι δοκεῖ.

ια'. 'Εάν ἐξωτικὸς ἐπαγγελάμενος προῖκα ἀπορήσῃ, ὁ ἀνὴρ ὡς μὴ ἀπαιτήσας ἐγκινδυνεύει, εἰ μὴ ἄρα κατὰ δωρεὰν ἐπηγγέλματο. τότε γὰρ τοῦ ἀνδρὸς φειδόμεθα, ὡς μὴ καταναγκάσαντος πρὸς καταβολὴν τὸν δωρησάμενον, ἐπειδὴ καὶ οἱ δωρούμενοι μέχρις εὐπορίας καταδικάζονται.

ιβ'. Ὁ πενθερὸς ὑπὸ τοῦ γαμβροῦ καὶ ἡ γυνὴ ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἀπαιτούμενοι ἦν ἐπηρεωτήθησαν προῖκα, πρὸς τὸ μέτρον τῆς οὐσίας αὐτῶν καταδικάζονται.

α) Τοῦτο τὸ κεφάλαιον ἔνθα εἰς τὸ πλάτος κεῖται οὕτως ἔχει¹⁾· εἴαν εἰς αὐτὸ τὸ δοῦναι περιγραφῇ γυνὴ, ἀναλαμβάνει τὸ πρᾶγμα· εἰ δὲ περὶ διατίμησιν, ἐπιλογὴν ἔχει ὁ ἀνὴρ ἢ τὸ πρᾶγμα ἀποδοῦναι ἢ τὴν δικαίαν ἀποτίμησιν. εἰ δὲ δοῦλος ὢν ἴσως ἐτελεύτησεν, μόνον τὸ συμφωνηθὲν δίδωσιν.

β) Περὶ τούτου ὁ κώδιξ τοῦτο φησὶν, ὅτι, κὰν ἔχουσιν οἱ παῖδες ἴδια πράγματα εἴτε ἐκ μητρῴας κληρονομίας εἴτε ἐξ ἑτέρας αἰτίας αὐτοῖς προσγεγονότα, ἐφ' οἷς ὁ πατὴρ ἐξουσίαν οὐκ ἔχει, ὅμως ἐν τῷ ἐπιδιδόναι αὐτὸν τὴν προῖκα ἢ τὴν προγαμίου δωρεὰν ὑπὲρ τῶν παίδων εἰ μὴ προδιορίσθαι, πᾶν αὐτὴν ἐπιδίδωσιν, αὐτὸς οἰκοῖται ἀπαιτεῖται· εἰ δὲ προδιορίζομενος εἴπῃ ἐκ τῶν ἐμῶν καὶ ἐκ τῶν τοῦ παιδὸς, τότε εἰ μὲν ἄπορος ἐστὶ παντελῶς ἐκ τῶν πραγμάτων τοῦ παιδὸς δίδεται τὸ πᾶν, εἰ δὲ εὐπόρως ἔχει ὁ πατὴρ καὶ οὕτως ἀπαιτεῖται τὸ ὅλον· ἐχρῆν γὰρ αὐτόν, φησιν, τῆς μὲν ἰδίας ἐπιδοσεως φανερωῖαι τὸ ποσὸν καὶ οὕτως τῷ παιδί συνανέσαι βουλομένῳ ἐκ τῶν ἰδίων ὅποσον οὐκ ἐπιδοῦναι.

1) Verba: τοῦτο — ἔχει in C absunt. A post ἔχει inscriptibit σχόλιον.